Oleksandr Tsyba |

Amtsgericht Lichtenberg
Roedeliusplatz 1
10365 Berlin

Berlin, den 23. Juni 2026

Ergänzende Begründung zur bereits am 22.06.2026 eingelegten sofortigen Beschwerde

Antrag

Der Beschwerdeführer beantragt,

1. den Beschluss des Amtsgerichts Lichtenberg vom **04.06.2026** aufzuheben;
2. dem Beschwerdeführer **Prozesskostenhilfe** für das Verfahren zu bewilligen;
3. die Sache zur erneuten Entscheidung über den PKH-Antrag an das Amtsgericht Lichtenberg zurückzuverweisen.

Hilfsweise, soweit das Beschwerdegericht den Antrag nicht unmittelbar bewilligt:

4. das Amtsgericht Lichtenberg zu verpflichten, den PKH-Antrag unter gebührender Berücksichtigung des nachfolgenden Vortrags erneut zu bescheiden und dabei insbesondere zu den streitigen Beträgen von **56,45 EUR** und **318,08 EUR**, zu den Beweisanträgen vom **03.05.2026** sowie zu den datenschutzrechtlichen Feststellungs- und Berichtigungsanträgen Stellung zu nehmen.

Einleitung

Mit Schriftsatz vom **22.06.2026** hat der Beschwerdeführer bereits sofortige Beschwerde eingelegt. Mit dem vorliegenden Schriftsatz wird der Beschwerdevortrag **ergänzt, präzisiert und vertieft**. Ziel ist nicht die Wiederholung des Hauptsachestreits, sondern die Aufzeigung **revisionsfähiger Rechtsfehler** des PKH-Beschlusses vom 04.06.2026. Der angefochtene Beschluss lehnt Prozesskostenhilfe ab, weil die beabsichtigte Klage angeblich keine hinreichende Aussicht auf Erfolg biete, ein Rechtsschutzbedürfnis für Feststellungsanträge fehle, § 826 BGB und DSGVO nicht hinreichend dargelegt seien, die streitigen Beträge von 56,45 EUR und 318,08 EUR nicht erläutert seien, der Vollstreckungsbescheid rechtskräftig sei und der Schadensersatz pauschal unbeziffert sei.

Diese Würdigung verletzt den **zutreffenden Prüfungsmaßstab des § 114 ZPO**, verkennt den **Streitgegenstand**, übersieht **substantiierten Vortrag und Beweisanträge** und nimmt die **Hauptsache in unzulässiger Weise vorweg**.

I. Zulässigkeit der Beschwerde

1. Statthaftigkeit

Die Beschwerde ist statthaft gemäß **§§ 127 Abs. 2, 567 ff. ZPO**.

2. Streitwert

Die Beschwerde ist **zulässig**, weil der Streitwert der Hauptsache den Betrag von **1.000 EUR** übersteigt (vgl. Rechtsbehelfsbelehrung im Beschluss vom 04.06.2026).

Der Beschwerdeführer begehrt:

Anspruchsgegenstand	Mindestwert
Feststellung vorsätzlich sittenwidrigen Verhaltens (§ 826 BGB)	eigenständiges Feststellungsinteresse
Feststellung datenschutzrechtlicher Verstöße (Art. 5 Abs. 1 lit. d, Art. 16 DSGVO)	eigenständiges Feststellungsinteresse
Berichtigung und Unterlassung	mindestens 374,53 EUR
Schadensersatz (immateriell)	**1.000,00 EUR**
Klärung der Gesamtforderung laut Schreiben vom 18.08.2025	**957,92 EUR**

Allein die streitigen Kernpositionen **56,45 EUR** (nicht verrechnete Zahlungen) und **318,08 EUR** (in VB und **ohne vertragliche Grundlage und ohne Herleitung** ausgewiesene Position) belaufen sich auf **374,53 EUR**. Hinzu tritt das Interesse an der Berichtigung und Unterlassung der weiteren Verwendung unrichtiger Forderungsdaten sowie ein **bezifferter immaterieller Schadensersatz** in Höhe von **1.000 EUR**.

Nach **§ 3 ZPO** sind die Werte mehrerer Anträge grundsätzlich **zusammenzurechnen**, sofern sich die Ansprüche nicht ausschließen. Zinsen und bloße Nebenforderungen bleiben nur insoweit außer Ansatz, als sie nicht selbständig streitgegenständlich sind (**§ 4 Abs. 1 ZPO**).

Das Landgericht Berlin II den Streitwert auf **598,17 EUR** oder

Is-,

Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche außer Ansatz. Für das Verfahren ist daher ein **eigenständiger, höherer Streitwert** anzusetzen.

II. Verkennung des Streitgegenstandes

1. Kein Angriff auf den Vollstreckungstitel

Das Amtsgericht begründet die Ablehnung der Prozesskostenhilfe im Wesentlichen damit, der Beschwerdeführer hätte im **Mahnverfahren** vorgehen müssen, und stellt auf die **Rechtskraft des Vollstreckungsbescheids** ab.

Damit verkennt es den Streitgegenstand der Klage vom **29.03.2026** und die nachfolgenden Schriftsätze vom **20.04.2026**, **03.05.2026**, **19.05.2026** und **20.05.2026**.

Die Klage richtet sich **ausdrücklich nicht** gegen:

- die formelle Wirksamkeit,
- die Vollstreckbarkeit oder
- die Bestandskraft

des Vollstreckungsbescheids des Amtsgerichts vom **01.07.2024**

Gegenstand ist ausschließlich das **nachträgliche Verhalten der Beklagten nach Titulierung**, insbesondere:

1. die fortgesetzte Verarbeitung personenbezogener Forderungs- und Zahlungsdaten;
2. die Aufrechterhaltung und Durchsetzung der **Forderungsaufstellung der Kanzlei vom 18.08.2025**;
3. die Nichtberücksichtigung nachweislich geleisteter Zahlungen in Höhe von **56,45 EUR**;
4. die Aufrechterhaltung der von der Beklagten berechneten Position von **318,08 EUR**, die weder in der **vertraglichen Auftragsbestätigung vom 14.03.2023** vereinbart ist noch im **Vollstreckungsbescheid** (13.08.2024) oder in der **Forderungsaufstellung** (18.08.2025) sachlich benannt, berechnet oder vertraglich begründet wird;
5. die fehlende sachliche Aufklärung trotz wiederholter Beanstandung.
6.

2. Keine erneute Einspruchsklage, keine bloße Vollstreckungsabwehr

Die beabsichtigte Klage ist **weder** ein erneuter Einspruch **noch** eine bloße Vollstreckungsabwehrklage nach **§ 767 ZPO** gegen den Titel als solchen.

Sie betrifft vielmehr die gerichtliche Klärung eines **nach Zustellung des Vollstreckungsbescheids fortbestehenden und fortentwickelten Sachverhalts**.

Nach **§ 796 Abs. 2 ZPO** sind Einwendungen gegen den Anspruch selbst nur insoweit ausgeschlossen, als die Gründe **nach Zustellung des Vollstreckungsbescheids nicht entstanden** sind. Gerade die **Forderungsaufstellung vom 18.08.2025**, die fortgesetzte Kommunikation der und die weitere Verwendung streitiger Daten liegen **zeitlich nach** der Titulierung und begründen einen **eigenständigen Lebenssachverhalt**.

3. Entgegenstellung der Gegenseite

Die Beklagte stellt in ihrer Stellungnahme vom **30.04.2026** den Vortrag des Klägers zwar zutreffend zusammen, leitet daraus aber unzulässig die Schlussfolgerung ab, es handele sich materiell um einen bereits abgeschlossenen Streit. Die wiederholt in ihrer Stellungnahme vom **20.05.2026** pauschal, die Klage sei unzulässig, weil ein Feststellungsinteresse fehle.

Diese Argumentation **vermischt** den Bestand des Titels mit der **fortgesetzten Datenverarbeitung und Forderungsfortführung** und darf im PKH-Verfahren nicht zur **Vorwegnahme der Hauptsache** führen (BVerfGE 81, 347, 357).

III. Begründungsmangel des Beschlusses vom 04.06.2026

1. Pauschale Zurückweisung trotz konkreten Vortrags

Das Amtsgericht führt aus, es sei

„nicht ersichtlich, welche Daten unrichtig sein sollen“,

und die Relevanz der Zahlung von **56,45 EUR** sowie der Position von **318,08 EUR** sei nicht dargetan.

Dies trifft auf den Akteninhalt **nicht zu**.

Der Beschwerdeführer hat **konkret** vorgetragen und teilweise **belegt**:

a) Nicht verrechnete Zahlungen: 56,45 EUR

Datum	Betrag	Nachweis
03.11.2023	46,45 EUR	Revolut-Überweisungsbestätigung
01.12.2023	1,00 EUR	Revolut-Überweisungsbestätigung
13.12.2023	9,00 EUR	Revolut-Überweisungsbestätigung
Summe	**56,45 EUR**	

Diese Zahlungen sind in der **Forderungsaufstellung der vom 18.08.2025** nicht verrechnet worden, obwohl es sich um Zahlungseingänge handelt, die der Beklagten aus ihrem **eigenen Abrechnungssystem** bekannt sein müssen.

b) Die von der Beklagten berechnete Position von 318,08 EUR

Die Position von **318,08 EUR** ist **weder in der vertraglichen Auftragsbestätigung vom 14.03.2023** (Anlage) noch in den vorliegenden Vollstreckungs- und Inkassounterlagen als **vereinbarte Forderung** ausgewiesen oder **nachvollziehbar hergeleitet**.

Zur Klarstellung der Titel: Vorliegend sind **zwei** Vollstreckungsbescheide des Amtsgerichts zu unterscheiden. Die Position von **318,08 EUR** erscheint im **titulierten VB vom 13.08.2024** Hauptforderung **598,17 EUR**), **nicht** im **älteren VB vom 01.07.2024** Hauptforderung **520,69 EUR** als pauschaler Einzelposten ohne Positionsaufschlüsselung).

In der **Auftragsbestätigung vom 14.03.2023** (MagentaMobil M) sind lediglich vereinbart:

- ein monatlicher Grundpreis von **49,95 EUR**,
- eine **Vertragslaufzeit von 24 Monaten**,
- ein **Bereitstellungspreis von 39,95 EUR**.

Eine **Kündigungsstrafe**, **Vertragsstrafe** oder sonstige Einmalposition in Höhe von **318,08 EUR** ist dort **nicht vereinbart**.

In dem **Vollstreckungsbescheid vom 13.08.2024** Anlage) und in der **Forderungsaufstellung der vom 18.08.2025** erscheint der Betrag von **318,08 EUR** demgegenüber **ohne sachliche Bezeichnung, ohne Berechnungsformel und ohne**

Verweis auf eine konkrete vertragliche Bestimmung — lediglich als nackter Geldbetrag zu Rechnung **33447384000441** vom **06.03.2024**.

Bemerkenswert ist, dass selbst im **Vollstreckungsbescheid** — also in dem die Zwangsvollstreckung begründenden Titel — diese Position **nicht benannt** wird. Aus dem Titel selbst ist **nicht erkennbar**, ob es sich um Grundpreis, Entgelt, Strafe, Restlaufzeit, Sperrkosten oder eine sonstige Forderung handeln soll. Andere Posten der Hauptforderung verweisen wenigstens auf konkrete Rechnungsnummern und Rechnungsdaten; die Position von **318,08 EUR** bleibt dagegen **inhaltlich unbezeichnet**.

Vor diesem Hintergrund handelt es sich um eine **nicht vertraglich gedeckte** Forderungsposition, die im Vollstreckungs- und Inkassotitel **ohne sachliche Bezeichnung und ohne nachprüfbare Herleitung** ausgewiesen ist und von der Beklagten **ohne nachvollziehbare vertragliche oder rechnerische Begründung** fortgeführt wird.

Die Beklagte hat bislang **weder** eine konkrete vertragliche Grundlage aus dem **Individualvertrag**, **noch** eine nachvollziehbare Herleitung aus **konkreten AGB-Bestimmungen** mit nachprüfbarer Kalkulation vorgelegt.

Das Amtsgericht hat diese streitige Position **weder inhaltlich geprüft noch als irrelevant erklärt**, sondern lediglich pauschal behauptet, ihre Relevanz sei nicht erläutert. Zumindest ist streitig, ob eine derartige Pauschale in einem Verbrauchervertrag überhaupt wirksam vereinbart sein kann (**§ 307 BGB**, **§ 309 Nr. 5 BGB**).

c) Fortgesetzte Geltendmachung nach Titulierung

Die Beklagte bzw. ihre Prozessbevollmächtigten haben die streitigen Daten in der **Forderungsaufstellung vom 18.08.2025** erneut verwendet und die Forderung weiterhin auf **957,92 EUR** beziffert.

Ein Gericht, das diesen Vortrag mit der pauschalen Formel „nicht ersichtlich“ zurückweist, hat seine **Begründungspflicht** verletzt.

2. Widerspruch zur Gegenseite

Bemerkenswert ist, dass die Beklagte in ihrer Stellungnahme vom **30.04.2026** die streitigen Positionen von **56,45 EUR** und **318,08 EUR** ausdrücklich **wiederholt und zur Kenntnis nimmt**, ohne eine nachvollziehbare Herleitung oder Verrechnung vorzulegen. Die bestreitet in ihrer Stellungnahme vom **20.05.2026** pauschal, es liege ein Abrechnungsfehler vor, **ohne** die internen Buchungs- und Verrechnungsdaten offenzulegen.

Damit bestätigt die Gegenseite gerade die **Informationsasymmetrie**, auf der die sekundäre Darlegungslast der Beklagten beruht.

IV. Fehlerhafter Maßstab des § 114 ZPO

1. Das Amtsgericht hat den Maßstab der hinreichenden Erfolgsaussicht überspannt

Nach **§ 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO** setzt die Bewilligung von Prozesskostenhilfe voraus, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung **hinreichende Aussicht auf Erfolg** bietet und nicht mutwillig erscheint. Dieser gesetzliche Wortlaut ist zu beachten.

Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass die Erfolgsaussicht **nicht überspannt** geprüft werden darf und das PKH-Verfahren **nicht** an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten darf:

> „Die Prüfung der Erfolgsaussicht darf aber nicht dazu führen, daß die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung in das summarische Verfahren der Prozeßkostenhilfe vorverlagert wird und dieses an die Stelle des Hauptverfahrens tritt; denn das Prozeßkostenhilfeverfahren soll den verfassungsrechtlich geforderten Rechtsschutz nicht selbst bieten, sondern erst zugänglich machen."
> — **BVerfGE 81, 347, 357**

Das Amtsgericht hat den gesetzlichen Maßstab damit **faktisch überspannt**, indem es die Klage bereits im PKH-Verfahren als **aussichtslos** behandelt hat, obwohl zentrale Tatsachen- und Rechtsfragen **offen** und **streitig** sind.

2. PKH darf nicht zur Vorwegnahme der Hauptsache führen

Das Amtsgericht hat im PKH-Beschluss vom 04.06.2026 bereits entschieden:

- dass die DSGVO-Anträge **ohne Erfolgsaussicht** seien;
- dass § 826 BGB **nicht hinreichend dargelegt** sei;
- dass die Beträge von 56,45 EUR und 318,08 EUR **nicht relevant** seien;
- dass ein Rechtsschutzbedürfnis **fehle**, weil der Vollstreckungsbescheid **rechtskräftig** sei.

Damit hat es **Tatsachen- und Rechtsfragen der Hauptsache vorweggenommen**, die erst dort hätten geprüft werden dürfen. Genau dies ist nach der Verfassungsgerichtsrechtlichen Rechtsprechung unzulässig (vgl. **BVerfG, Beschluss v. 13.03.1990 – 2 BvR 94/88**; **BVerfGE 81, 347, 357**).

3. Offene Tatsachen- und Rechtsfragen dürfen im PKH-Verfahren nicht abschließend entschieden werden

Schwierige, bislang **ungeklärte** Rechtsfragen dürfen im PKH-Verfahren **nicht abschließend** beantwortet werden, sondern müssen auch dem unbemittelten Rechtssuchenden zur Klärung in der Hauptsache zugeführt werden können:

> „Ist [die Rechtsfrage] dagegen nicht der Fall und steht eine höchstrichterliche Klärung noch aus, so ist es mit dem Gebot der Rechtsschutzgleichheit nicht zu vereinbaren, der unbemittelten Partei wegen fehlender Erfolgsaussicht ihres Begehrens Prozesskostenhilfe vorzuenthalten."
> — **BVerfGE 81, 347, 359**; vgl. **BVerfG, Beschluss v. 14.07.1993 – 1 BvR 1523/92**, NJW 1994, 241, 242

Vorliegend sind mindestens folgende Fragen **offen und nicht leicht abschließend zu beantworten**:

1. Umfang datenschutzrechtlicher **Berichtigungs- und Unterlassungsansprüche** bei fortgesetzter Verarbeitung von Forderungsdaten nach Titulierung;
2. Abgrenzung zwischen **Titelbestand** und **fortgesetzter Datenverarbeitung**;
3. Reichweite der **sekundären Darlegungslast** bei internen Telekom-Buchungsdaten;
4. Rechtmäßigkeit und vertragliche Grundlage der Position von **318,08 EUR**;
5. Voraussetzungen einer Anwendung des **§ 826 BGB** bei fortgesetzter Ausnutzung formeller Rechtspositionen trotz streitiger Abrechnungsdaten.

Das Amtsgericht hat diese Fragen im PKH-Verfahren **vorab zugunsten der Beklagten** beantwortet. Das verletzt den **zulässigen Prüfungsumfang des § 114 ZPO** und **Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG**.

3. Keine Mutwilligkeit (§ 114 Abs. 2 ZPO)

Die Beklagte behauptet, die Klage sei **mutwillig**, weil ein „vernünftiger, nicht bedürftiger Rechtsuchender" bei einem Streitwert von rund **374 EUR** nicht klagen werde (Stellungnahme vom 30.04.2026).

Dies verkennt:

1. dass es sich nicht um einen bloßen Kleinstbetrag-Streit handelt, sondern um eine Gesamtforderung von **957,92 EUR**;
2. dass **Datenschutz- und Berichtigungsrechte** nicht von der wirtschaftlichen Größe der Telekom-Forderung abhängig sind;
3. dass der Beschwerdeführer **wiederholt** sachliche Beanstandungen erhoben und Beweismittel benannt hat;
4. dass die Beklagte die streitigen Positionen **kennt**, aber **nicht aufklärt**.

Eine Rechtsverfolgung ist nicht **mutwillig**, wenn sie auf **nachvollziehbaren Gesetzesansprüchen** und **belegten Abrechnungsdifferenzen** beruht.

V. Unbeachtete Beweisanträge und sekundäre Darlegungslast

1. Beweisantrag vom 03.05.2026

Mit Schriftsatz vom **03.05.2026** hat der Beschwerdeführer beantragt, die Beklagte zur Vorlage u.a. folgender Unterlagen zu verpflichten:

- CRM-Dokumentationen zum Kündigungsgespräch;
- interne Buchungs- und Verrechnungsvorgänge zu den Zahlungen von **56,45 EUR**;
- Nachweise über die tatsächliche Leistungserbringung;
- vollständige Herleitung der Position **318,08 EUR**.

Das Amtsgericht geht auf diese Anträge im Beschluss vom 04.06.2026 **mit keinem Wort** ein.

2. Sekundäre Darlegungslast und Beweisnähe

Die relevanten Informationen liegen **ausschließlich in der Sphäre der Beklagten**:

- CRM-/Callcenter-Einträge;
- interne Buchungssätze;
- Zahlungszuordnungen;
- Leistungsnachweise / Nutzungsdaten;
- vertragliche Grundlage und vollständige Kalkulation der Position von **318,08 EUR**.

Der Beschwerdeführer kann nicht beweisen, was er faktisch nicht einsehen darf. Es ist **nicht** Aufgabe des Beschwerdeführers, interne Telekom-Systeme zu rekonstruieren.

Das Amtsgericht hätte sich daher fragen müssen: **Wie soll der Beschwerdeführer mehr darlegen oder beweisen**, solange die Beklagte die entscheidenden CRM-, Buchungs- und Verrechnungsdaten nicht offenlegt und das Gericht die beantragte Beweiserhebung im PKH-Verfahren nicht einmal erwähnt?

Mangels Offenlegung ist eine **abschließende Sachaufklärung im PKH-Verfahren** weder möglich noch erforderlich. Es genügt, dass eine **ernsthafte Beweisaufnahme** in der Hauptsache in Betracht kommt (vgl. **BVerfG, Beschluss v. 02.02.1993 – 1 BvR 1697/91**, NJW-RR 1993, 1090).

Das Amtsgericht bejaht dagegen offenbar die fehlende Erfolgsaussicht im Sinne des § 114 ZPO, **weil** der Beschwerdeführer die streitigen Tatsachen nicht vollständig bewiesen habe — obwohl gerade die **Offenlegung** bei der Beklagten beantragt wurde. Diese Logik verkehrt die **Darlegungs- und Beweislast** in unzulässiger Weise und begründet einen **Zirkelschluss**: Aus der verweigerten Offenlegung folgert das Gericht die fehlende Erfolgsaussicht der Klage.

VI. Kein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis für die Feststellungsanträge

1. Entgegenhaltung des Amtsgerichts

Das Amtsgericht verneint das **Rechtsschutzbedürfnis** für Feststellungsanträge mit dem Hinweis, der Beschwerdeführer hätte im Mahnverfahren vorgehen müssen.

2. Kei

af ausschließlich die **Frist des Einspruchs** gegen den Vollstreckungsbescheid. Es enthält **keine Sachentscheidung** über:

- die Höhe der Hauptforderung,
- die Verrechnung geleisteter Zahlungen,
- die Position von **318,08 EUR** ohne nachvollziehbare vertragliche Grundlage,
- Inkasso- oder Anwaltskosten,
- datenschutzrechtliche Berichtigungsansprüche.

Eine **materielle Rechtskraft** über diese Punkte besteht daher nicht (**§ 322 ZPO**).

3. Eigenständiger Streitgegenstand in

Das Verfahren verfolgt erstmals einen **eigenständigen, nach Titulierung fortentwickelten Sachverhalt**:

- fortgesetzte Verarbeitung personenbezogener Forderungsdaten;
- fehlende Berichtigung trotz Beanstandung;
- Aufrechterhaltung streitiger Positionen in der vom 18.08.2025.

Die vertritt demgegenüber, ein Feststellungsinteresse fehle, weil die Klage nur einzelne „Elemente" und nicht ein vollständiges Rechtsverhältnis betreffe (Stellungnahme vom 20.05.2026). Dies verkennt, dass der Beschwerdeführer **mehrere selbständige Ansprüche** geltend macht (§ 826 BGB, Art. 5 Abs. 1 lit. d, Art. 16 DSGVO, Unterlassung, Schadensersatz) und nicht lediglich eine abstrakte Teilstreitigkeit.

4. Feststellungsinteresse

Ein **Feststellungsinteresse** kann bereits dann bejaht werden, wenn die Beklagte die streitige Rechtslage **bestreitet** und der Kläger sich gegen die fortgesetzte Inanspruchnahme und Datenverarbeitung wenden muss. Dies ist hier der Fall.

VII. Zur Rechtsprechung des BGH — § 826 BGB und Vollstreckungstitel

1. Keine voreilige Verneinung im PKH-Verfahren

Der Beschwerdeführer beruft sich auf **BGH, Urteil vom 29.06.2005 – VIII ZR 299/04**.

Das Amtsgericht setzt sich mit dieser Rechtsprechung **nicht auseinander**.

Zutreffend ist, dass der BGH die Durchbrechung der Rechtskraft nur in **eng begrenzten Ausnahmefällen** zulässt und **besondere Umstände** verlangt:

> „Die Rechtskraft muß nur dann zurücktreten, wenn es mit dem Gerechtigkeitsgedanken schlechthin unvereinbar wäre, daß der Titelgläubiger seine formelle Rechtsstellung unter Mißachtung der materiellen Rechtslage zu Lasten des Schuldners ausnutzt."
> — **BGH, Urteil v. 29.06.2005 – VIII ZR 299/04**; st. Rspr. vgl. **BGH, Urteil v. 09.02.1999 – VI ZR 9/98**

Gerade deshalb darf das PKH-Gericht diese Frage **nicht vorab verneinen**. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass **BGH VIII ZR 299/04** ohne weiteres zwingend anwendbar sei. Er rügt vielmehr, dass das Amtsgericht die zitierte Rechtsprechung **überhaupt nicht gewürdigt** und **nicht begründet hat**, weshalb die dort genannten engen Voraussetzungen vorliegend **von vornherein ausscheiden** sollen.

2. Vorliegend vorgetragene Anhaltspunkte

Der Beschwerdeführer stützt den Feststellungsantrag zu **§ 826 BGB** nicht auf bloße Unrichtigkeit des Titels, sondern auf die Kombination aus:

1. **fortgesetzter Durchsetzung** der Forderungsaufstellung vom 18.08.2025;
2. **bekannten Zahlungseingängen** aus dem eigenen System der Beklagten, die nicht verrechnet wurden;
3. **fehlender sachlicher Aufklärung** der Position 318,08 EUR trotz mehrfacher Beanstandung;
4. **weiterer Geltendmachung** einer Gesamtforderung von 957,92 EUR trotz erkennbarer Abweichungen in den vorgelegten Unterlagen.

Dies sind **substantiierte Anhaltspunkte**, deren endgültige Bewertung der **Hauptsache** vorbehalten bleibt.

3. Missbrauch des Mahnverfahrens — hilfsweise

Hilfsweise macht der Beschwerdeführer geltend, dass die Beklagte im Mahnverfahren einen Titel erwirkt hat, obwohl zumindest streitig ist, ob die Forderung bei **schlüssiger Prüfung** in voller Höhe durchgesetzt werden konnte, insbesondere wegen:

- fehlender Verrechnung nachweislich geleisteter Zahlungen;
- einer Position von **318,08 EUR**, die **nicht** in der Auftragsbestätigung vom 14.03.2023 vereinbart ist und in **ohne Herleitung** fortgeführt wird;
- nicht nachvollziehbar begründeter Sperr- und Folgekosten.

Nach **BGH, Urteil v. 24.09.1987 – III ZR 187/86** (BGHZ 101, 380, 383 ff.) kann allein die Wahl des Mahnverfahrens unter bestimmten Umständen ein **besonderer Umstand** sein, der die Vollstreckung aus einem materiell unrichtigen Titel sittenwidrig erscheinen lässt, wenn der Gläubiger erkennen konnte, dass seine Forderung im Klageverfahren mangels Schlüssigkeit scheitern müsste.

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist **nicht** bereits im PKH-Verfahren zu verneinen.

VIII. DSGVO — kein Rückgriff auf den Titel, sondern Prüfung fortgesetzter Forderungsdaten

1. Entgegenhaltung der Beklagten

Die Beklagte vertritt in ihrer Stellungnahme vom **30.04.2026** die Auffassung, titulierte Forderungsdaten könnten wegen der Titulierung nicht mehr „unrichtig" im Sinne der DSGVO sein. Die bestreitet pauschal jeden Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. d und Art. 16 DSGVO (Stellungnahme vom 20.05.2026).

Dieser Einwand geht an der Klage vorbei. Die Beklagte stellt die DSGVO-Anträge so dar, als wolle der Beschwerdeführer über die DSGVO **den Vollstreckungstitel** oder die **materielle Berechtigung der titulierten Forderung** erneut angreifen. **Genau dies tut die Klage nicht.**

2. Abgrenzung: nicht Titelprüfung, sondern laufende Datenverarbeitung

Der Beschwerdeführer macht geltend:

Nicht Gegenstand der Klage	Gegenstand der Klage
Anfechtung des Vollstreckungsbescheids	fortgesetzte Verarbeitung personenbezogener **Forderungsdaten**
erneute materielle Prüfung der Titelforderung	**Berichtigung** streitiger Zahlungs- und Forderungsdaten
Aufhebung der Rechtskraft des Titels	**Unterlassung** der weiteren Nutzung beanstandeter Daten zur Durchsetzung

Die DSGVO-Anträge betreffen damit **nicht** die Frage, ob der Titel formell besteht, sondern ob die Beklagte **aktuell** personenbezogene Daten verarbeitet, speichert, mitteilt und zur Forderungsdurchsetzung verwendet, deren **sachliche Richtigkeit streitig** ist — insbesondere in der **Forderungsaufstellung vom 18.08.2025** und in der weiteren Kommunikation der Kanzlei.

Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO und Art. 16 DSGVO knüpfen an die **Richtigkeit der verarbeiteten Daten** an, nicht an die formelle Unanfechtbarkeit eines früheren Vollstreckungstitels.

3. Zivilgerichtliche Selbstständigkeit

Zivilgerichte prüfen DSGVO-Ansprüche **selbstständig**. Eine vorherige Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist **nicht erforderlich**:

> „Ein Gericht hat das Vorliegen der Voraussetzungen für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch nach Artikel 82 Absatz 1 DSGVO eigenständig zu prüfen."
> — **LG Ingolstadt, Urteil v. 07.06.2024 – 31 O 617/23**, Rn. 32; vgl. **KG Berlin, Beschluss v. 17.02.2023 – 10 U 146/22**, Rn. 10

4. Konkret streitige Datenkategorien

Streitig und nicht abschließend geklärt sind insbesondere:

- **Zahlungsdaten** (nicht verrechnete 56,45 EUR),
- **Forderungszusammensetzung** (Position 318,08 EUR ohne vertragliche Grundlage und ohne Herleitung in
- **Gesamtforderungsstand** (957,92 EUR laut vom 18.08.2025).

Die bloße Existenz eines älteren Vollstreckungstitels beantwortet diese Fragen **nicht**. Sie entbindet die Beklagte auch nicht von datenschutzrechtlichen Anforderungen an die **fortgesetzte** Verarbeitung dieser Daten.

IX. Materielle Bedeutung der streitigen Beträge

1. 56,45 EUR

Die Zahlungen sind **nachweislich** geleistet und in der vom 18.08.2025 **nicht berücksichtigt**. Dies ist kein Bagatellbetrag, sondern ein **objektiv prüfbarer Abrechnungsfehler**.

2. 318,08 EUR

Zur Klarstellung der Titel: Die Position von **318,08 EUR** erscheint im **titulierten VB vom 13.08.2024** Hauptforderung **598,17 EUR**), **nicht** im **älteren VB vom 01.07.2024** Hauptforderung **520,69 EUR** als pauschaler Einzelposten).

Die Position von **318,08 EUR** ist weder in der **vertraglichen Auftragsbestätigung vom 14.03.2023** vereinbart noch in **VB** (13.08.2024) oder (18.08.2025) mit sachlicher Bezeichnung, Berechnung oder Verweis auf eine konkrete Vertragsbestimmung ausgewiesen. In der Auftragsbestätigung sind lediglich **49,95 EUR** monatlicher Grundpreis, **24 Monate** Laufzeit und **39,95 EUR** Bereitstellungspreis vereinbart — **keine** Kündigungsstrafe, Vertragsstrafe oder Einmalposition von **318,08 EUR**.

Besonders bezeichnend ist, dass die Position selbst im **Vollstreckungsbescheid** lediglich als **bloßer Geldbetrag** erscheint — **ohne sachliche Bezeichnung und ohne nachprüfbare Herleitung**. Aus dem Titel ist für den Schuldner nicht erkennbar, welche konkrete Leistung, welcher Vertragstatbestand oder welche Kalkulation dieser Betrag begründen soll.

Die Beklagte hat **nicht dargelegt**, dass dieser Betrag aus den mit dem Beschwerdeführer geschlossenen Vertragsbedingungen folgt. In der vom 18.08.2025 wird er **ohne nachvollziehbare Herleitung** fortgeführt. Dies entspricht rund **53 %** der titulierten Hauptforderung (**598,17 EUR**). Die vertragliche und rechtliche Grundlage ist **offen und streitig**; hilfsweise ist zumindest AGB-rechtlich angreifbar (**§ 307 BGB**, **§ 309 Nr. 5 BGB**).

3. Gesamtforderung 957,92 EUR

Nach den vorliegenden Unterlagen beläuft sich die geltend gemachte Gesamtforderung einschließlich Kosten und Zinsen auf **957,92 EUR**, während nachvollziehbar herleitbare Beträge deutlich darunter liegen. Allein aus dieser Diskrepanz folgt, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung **nicht** bereits im PKH-Verfahren als aussichtslos abzulehnen ist.

X. Schadensersatz — Bezifferung und Schadensdarlegung

Das Amtsgericht beanstandet einen **pauschalen unbezifferten Schadensersatz**.

Zur Klarstellung wird mitgeteilt, dass der Beschwerdeführer **immateriellen Schadensersatz** nach **Art. 82 DSGVO** in Höhe von **1.000,00 EUR** geltend macht.

1. Art und Umfang des geltend gemachten Schadens

Der immaterielle Schaden ergibt sich nach dem Vortrag des Beschwerdeführers aus der **fortgesetzten Verarbeitung und Nutzung beanstandeter Forderungsdaten** nach Titulierung, insbesondere durch:

1. **wiederholte Befassung** mit streitigen Forderungsschreiben, Mahnungen, Korrespondenz und Gerichtsverfahren über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren;
2. **fortgesetzte Verarbeitung** personenbezogener Zahlungs-, Vertrags- und Forderungsdaten, deren Richtigkeit der Beschwerdeführer wiederholt beanstandet hat;
3. **erheblichen zeitlichen und organisatorischen Aufwand** zur Sichtung von Rechnungen, Zahlungsnachweisen, Forderungsaufstellungen und Behörden-/Gerichtsschreiben bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Belastung (Bürgergeld-Bezug);
4. **anhaltender Unsicherheit** über den tatsächlichen Forderungsbestand, obwohl konkrete Beträge (56,45 EUR / 318,08 EUR) wiederholt benannt und mit Unterlagen belegt wurden;
5. **psychischer Belastung** durch die fortgesetzte Androhung und Fortführung einer Gesamtforderung von **957,92 EUR** trotz offensichtlicher Rechen- und
6. Datenabweichungen.

2. Warum 1.000,00 EUR

Der Betrag von **1.000,00 EUR** ist nicht als willkürliche Rundung gewählt, sondern als **vorläufige, nachvollziehbare Schätzung** des immateriellen Schadens, der durch die mehrjährige, wiederholte und bis heute nicht bereinigte Datenverarbeitung und Forderungsfortführung entstanden ist.

Eine exakte mathematische Bezifferung immateriellen Schadens ist regelmäßig erst im Laufe des Verfahrens möglich. Für die **Leistungsklage** genügt indes eine **hinreichend bestimmte Schätzung** (vgl. **BGH, Urteil v. 28.01.2025 – VI ZR 183/22**). Der Betrag von 1.000,00 EUR liegt zudem **unterhalb** des Streitwerts, den das Amtsgericht selbst in der Rechtsbehelfsbelehrung als relevante Schwelle für die Beschwerde genannt hat.

3. Abgrenzung zur Kritik des Amtsgerichts

Das Amtsgericht hat den Schadensersatzantrieb pauschal als unbeziffert zurückgewiesen, **ohne** auf diese Schadenskomponenten einzugehen. Damit hat es auch insoweit den PKH-Maßstab überspannt und die Hauptsache vorweggenommen.

XI. Hilfsweises Vorbringen

Hilfsweise wird vorgetragen:

1. § 796 Abs. 2 ZPO

Soweit das Gericht die Anträge als Vollstreckungsabwehr wertet, stützen diese sich auf nach Zustellung des Vollstreckungsbescheids fortbestehende bzw. neu geschaffene Umstände, insbesondere die **Forderungsaufstellung vom 18.08.2025** und die fortgesetzte Datenverarbeitung. Diese fallen nicht unter **§ 796 Abs. 2 ZPO**.

2. Leistungsanträge

Hilfsweise beantragt der Beschwerdeführer die Verurteilung der Beklagten zur **Berichtigung und Verrechnung** der streitigen Beträge von **56,45 EUR** und **318,08 EUR** sowie zur **Erstattung** etwaig zu viel gezahlter Beträge.

3. AGB-rechtliche Einwendungen

Soweit die Beklagte die Position von **318,08 EUR** hilfsweise auf **AGB** stützen sollte, hat sie weder die **konkrete AGB-Bestimmung** noch eine **nachprüfbare Berechnungsformel** vorgelegt. Zumindest bestehen **streitige und nicht leicht abweisende** Einwände aus **§ 307 BGB** und **§ 309 Nr. 5 BGB**.

4. Doppelbelastung mit Inkasso- und Anwaltskosten

Soweit die Beklagte parallel Inkasso- und Anwaltskosten geltend macht, sind nach **BGH, Urteil v. 13.02.2020 – VIII ZR 285/18** zumindest klärungsbedürftige Doppelbelastungen vorgetragen.

XII. Verfassungsrechtlicher Zugang zum Recht

Die bisherige Verfahrensgeschichte zeigt ein erhebliches Risiko **faktischen Rechtsschutzentzugs**:

1. Mahnverfahren ohne materielle Prüfung;

4. erneute PKH-Ablehnung in
5. materielle Prüfung der Forderung bislang **nicht** erfolgt.

Die PKH-Versagung allein mit der Begründung eines rechtskräftigen Titels, ohne jemals die streitigen Abrechnungs- und Datenschutzfragen sachlich zu prüfen, verletzt den Anspruch auf **effektiven Rechtsschutz** (**Art. 19 Abs. 4 GG**) und die **Rechtsschutzgleichheit** (**Art. 3 Abs. 1 GG**), soweit sie dem unbemittelten Rechtssuchenden den Zugang zur Hauptsache **faktisch versperrt** (vgl. **BVerfGE 81, 347, 358**).

XIII. Kernpunkt: Ungeklärte Richtigkeit statt fehlender Relevanz

Das Amtsgericht hat **nicht** festgestellt, dass die Beträge von **56,45 EUR** und **318,08 EUR** sachlich richtig seien. Es hat **nicht** festgestellt, dass die von der Beklagten verarbeiteten Forderungsdaten mit Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO im Einklang stünden. Es hat **nicht** festgestellt, dass § 826 BGB von vornherein unanwendbar sei.

Es hat lediglich ausgeführt, der Beschwerdeführer habe die **Relevanz** dieser Positionen und die **Tragfähigkeit** der DSGVO- und §-826-Anträge **nicht hinreichend erläutert**.

Damit verwechselt der Beschluss:

- die Frage, **ob die Positionen richtig sind**, mit
- der Frage, **ob der Kläger sie ausreichend vorgetragen hat**.

Gerade im PKH-Verfahren ist diese Verwechslung unzulässig. Denn sie führt dazu, dass offene Sachfragen **nicht** als offen behandelt, sondern **zugunsten der Beklagten vorweggenommen** werden, obwohl die entscheidenden Daten **in der Sphäre der Beklagten** liegen.

XIV. Ergebnis

Die beabsichtigte Rechtsverfolgung bietet **hinreichende Aussicht auf Erfolg** im Sinne des **§ 114 ZPO** und ist **nicht mutwillig**.

Der Beschluss vom **04.06.2026** beruht auf:

1. **Verkennung des Streitgegenstandes**;
2. **Begründungsmängeln** hinsichtlich der Beträge 56,45 EUR und 318,08 EUR;
3. **Anwendung eines zu strengen PKH-Maßstabs**;
4. **unzulässiger Vorwegnahme der Hauptsache**;
5. **Nichtberücksichtigung** der Beweisanträge vom 03.05.2026;
6. **fehlender Auseinandersetzung** mit der Rechtsprechung des BGH (VIII ZR 299/04) und der DSGVO-Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte.

Der Beschluss ist daher **aufzuheben** und dem Beschwerdeführer **Prozesskostenhilfe zu bewilligen**.

Mit freundlichen Grüßen,
Oleksandr Tsyba